

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2154-2026/PS2**

DENUNCIANTE : **NEGOCIACIONES CASONA S.A.C.
(LA EMPRESA)**

DENUNCIADO : **BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)**

MATERIAS : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD**

ACTIVIDAD : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 24 de julio de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante Resolución N° 1 del 5 de junio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), toda vez que, habría debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 011175*****9674**71, de la parte denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) fue víctima del robo del equipo celular de su representante, (ii) no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues no alertó la operación ni bloqueó la tarjeta, pese a que: a) no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, pues la cuenta es utilizada para realizar operaciones comerciales ordinarias (abonos de medios de pago, retiros en efectivo, pagos de servicios, consumos y algunas transferencias inmediatas), y b) es inusual, en tanto el importe es elevado y se realizó a través de un canal digital y con posterioridad al robo de su celular, (iii) desconoce al titular de la cuenta beneficiaria de la operación; lo que generó el cobro de comisiones e ITF:

Fecha	Detalle	Importe S/
17/03/2026	TRANSF INMEDIATA AL 003489767	9 580,00 ¹

- El 17 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos y formuló su allanamiento al cargo imputado en su contra; por lo que, solicitó la imposición de una amonestación, así como la exoneración del pago de los costos del procedimiento.
- El 23 de junio 2026, el Banco presentó un escrito a través del cual manifestó lo siguiente:
 - Se desistió del allanamiento formulado en su escrito del 17 de junio de 2026;
 - la operación cuestionada se ejecutó a través de la plataforma digital Net Cash, la cual constituye un servicio de Banca por Internet dirigido a personas jurídicas que permite a los usuarios corporativos gestionar su tesorería mediante una amplia gama de consultas y transacciones en línea;
 - la denuncia debe ser declarada improcedente, toda vez que la Empresa no ostenta la calidad de consumidor final. Esto se debe a que contrató el servicio de Net Cash para su actividad empresarial, por lo que la cuenta afectada estaba destinada a la gestión del giro del negocio;

¹ La operación fue objeto del cobro de una comisión de S/ 5.80 e ITF de S/ 0.45.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

- (iv) de la revisión del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se aprecia que la denunciante no califica como microempresa;
 - (v) se ha producido la ruptura del nexo causal por imprudencia del propio consumidor, toda vez que este admitió haber mantenido bajo su estricta esfera de control sus credenciales de seguridad descartando un escenario de sustracción. En tal sentido, la materialización del perjuicio respondió a que el denunciante facilitó sus datos confidenciales a terceros mediante el uso de un navegador no seguro;
 - (vi) la operación denunciada se autorizó mediante la plataforma Net Cash con el uso de los factores de autenticación y claves criptográficas necesarias. El código "01291276" pertenece a la Empresa y el usuario "Admin001" corresponde a la señora Carmen Espinoza Conde, persona autorizada para operar en dicha plataforma;
 - (vii) no es un hecho controvertido que la denunciante se encontraba afiliada a los canales digitales y al mecanismo de seguridad Token;
 - (viii) sus reportes "Log de Transacciones de canales" y "Detalle de la Operación" acreditan que, con fecha 17 de marzo de 2026 las 21:03:09 horas, se registró el inicio de sesión del cliente a la plataforma Net Cash. Asimismo, la función F823 (transferencia) confirma que la operación fue autorizada con el uso del Soft Token;
 - (ix) el Código Único de Autenticación (CUA) o clave token es generado después de ingresar los datos de la operación requerida y sirve para ejecutar dicha transacción; y,
 - (x) una primera operación, así se realice por una cuantía o en un canal diferente, no genera una alerta en su sistema de monitoreo pues ello significaría afectar la libre disponibilidad del consumidor.
4. El 24 de junio de 2026, el Banco presentó un escrito adicional por el cual precisó que la operación denunciada fue notificada al correo electrónico de la Empresa, tal como consta en su reporte "Motor de Notificaciones 2.0".
5. El 15 de julio de 2026, la Empresa presentó un escrito mediante el cual alegó lo siguiente:
- (i) El allanamiento formulado por el Banco surte efectos inmediatos respecto a la declaración de certeza de los hechos; por lo tanto, su posterior desistimiento atenta directamente contra el principio de buena fe y de conducta procedimental;
 - (ii) el registro REMYPE es meramente declarativo y habilitante para beneficios sectoriales, lo cual no enerva su condición de microempresa pues cumple con los establecido en el Decreto Supremo N° 013-2023-PRODUCE;
 - (iii) su giro de negocio es la edición de libros y actividades de servicios de bebidas, mientras que el uso de la Banca por Internet (Net Cash) es un servicio meramente transversal ajeno al giro comercial; además, al tratarse de un servicio altamente especializado es evidente la asimetría informativa con el denunciado;
 - (iv) el reporte del Banco muestra que el Token tuvo como fecha de alta el 6 de abril de 2026, esto es, tres semanas después de que sea autorizada la operación

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

denunciada, por lo que es inviable que esta haya sido aprobada con el doble factor de autenticación exigido por la norma.

ANÁLISIS**Sobre el cuestionamiento al desistimiento al allanamiento formulado por el Banco**

6. La Empresa señaló que la conducta del Banco vulneró el principio de buena fe y de conducta procedimental, porque evidenciaba una conducta procesal contradictoria y dilatoria, al allanarse inicialmente a la denuncia y luego desistirse de dicho allanamiento para formular descargos extemporáneos. Añadió que, el allanamiento inicialmente formulado por el Banco produjo efectos inmediatos.
7. Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 112° del Código establece que los proveedores pueden allanarse o reconocer la infracción siempre que el procedimiento haya sido iniciado a pedido de parte². La norma bajo comentario establece una regla de economía procesal a la cual puede acogerse cualquier administrado sometido bajo el poder punitivo del Estado. Esta regla fija una posibilidad de acción, pero no prohíbe ni limita el ejercicio del derecho a la defensa, recogido en el principio administrativo del Debido Procedimiento.
8. De otro lado, el artículo 342° del Código Procesal Civil³ —norma aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos— señala que el desistimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto. Esto quiere decir que, mientras el acto del cual se desiste no haya generado consecuencias jurídicas dentro del procedimiento, su retracción es válida.
9. Del mismo modo, el artículo 190° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General⁴ (en adelante, TUO de la LPAG), establece que el desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede efectuarse antes de que haya producido efectos.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 342.- Oportunidad

El desistimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto.

El desistimiento de la pretensión procede antes de que se expida sentencia en primera instancia, salvo que sea convencional.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos

190.1. El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.

190.2. Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo formuló.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

10. Siendo así, se advierte que, pese a que un denunciado formule su allanamiento, puede desistirse de dicho acto hasta antes de que surta efectos, es decir hasta antes de que se emita la resolución que lo declara responsable por el allanamiento formulado, lo cual no significa ninguna vulneración a alguna norma ni vulnera el principio de buena fe, pues por el contrario la propia normativa le permite a los administrados poder desistirse de sus actos incluidos los allanamientos.
11. Siendo así, el hecho de que el Banco se haya desistido de su allanamiento no significa que con dicha conducta este vulnerando principio alguno, pues ello no impidió que la parte denunciante ejerza su derecho de defensa sobre los argumentos y medios probatorios presentados por el denunciado en su escrito de desistimiento de allanamiento. Razón por la cual, corresponde desestimar dicho alegato de la parte denunciante.

Sobre la improcedencia alegada por el Banco

12. El artículo 108° del Código⁵ contempla los supuestos de improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales en el literal a) se encuentra el hecho que el denunciante no ostente la calidad de consumidor final en los términos previstos por el Código.
13. Al respecto, corresponde precisar que el numeral 1° del artículo IV del Código⁶ señala que tienen la calidad de consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social; por lo que, actúan en un ámbito ajeno a la actividad empresarial; y, establece un supuesto de excepción, que incluye en la categoría de consumidores a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor, respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.
14. En el presente caso, la Resolución N° 1 del 5 de junio de 2026 estableció en su apartado III la condición de microempresa de la parte denunciante, al verificar que sus ventas anuales no exceden las 150 UIT. Adicionalmente, se confirmó la existencia de asimetría informativa. Esto debido a que la cuenta afectada está vinculada a un servicio transversal ajeno al giro propio del negocio —dedicado a la edición de libros, servicios de bebidas y venta al por mayor no especializada—, lo que sitúa a la denunciante en una posición de menor acceso a la información.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.

b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.

c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.

(...)

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

15. No obstante, en su escrito de descargos, el Banco alegó la improcedencia de la denuncia, al sostener que la denunciante carece de la condición de consumidor final. El proveedor argumentó que la cuenta afectada forma parte del servicio Net Cash, contratado para la gestión del giro del negocio. En esa línea, detalló que esta plataforma digital es una herramienta de Banca por Internet diseñada para personas jurídicas, cuyo propósito es permitir a los clientes corporativos administrar su tesorería a través de múltiples consultas y operaciones en línea.
16. Por su parte, la denunciante señaló que su giro de negocio es la edición de libros y actividades de servicios de bebidas, mientras que el uso de la Banca por Internet (Net Cash) es un servicio meramente transversal ajeno al giro comercial; además, al tratarse de un servicio altamente especializado es evidente la asimetría informativa con el denunciado.
17. En ese sentido, se aprecia que el cuestionamiento del Banco radica en que el servicio de banca por internet “Net Cash” contratado por la denunciante —canal a través del cual se autorizó la operación no reconocida— constituye un servicio intrínseco al giro de negocio de la Empresa.
18. Al respecto, de la revisión de la página web⁷ del Banco, se aprecia que Net Cash es un servicio de banca por internet y de aplicación móvil exclusivo para empresas, el cual permite gestionar la tesorería de un negocio de forma remota, segura y sin necesidad de acudir a una oficina bancaria; tal como se aprecia a continuación:

19. Ahora bien, los Lineamientos Sobre Protección al Consumidor 2022, elaborados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, establecen que por productos o servicios que forman parte del giro propio del negocio, deben entenderse a aquellos (aparte de los productos y servicios ofrecidos por el propio microempresario en el mercado) inherentes a la actividad económica desarrollada por el microempresario, esto es, absolutamente imprescindibles para que la misma se desenvuelva, tales como: i) la materia prima y/o materiales

⁷ Ver: https://www.bbvanetcash.pe/DFAUTH85/mult/KDPOSolicitarCredenciales_es.html (consultado al momento de la elaboración de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

fabricados que sirven de insumos para fabricar ciertos productos, o ii) las maquinarias o instrumentos necesarios para prestar determinados servicios.

20. Así, por ejemplo, si una persona cuenta con un restaurante en el cual se venden bebidas gaseosas, se puede llegar a la conclusión de que una actividad que forma parte de su giro de negocio es la compra de dichas bebidas para ser suministradas a los clientes, por lo cual, de presentarse alguna falla en el proceso de compra de tales productos, el conductor del establecimiento comercial no calificará como consumidor⁸.
21. En esa línea, se consideran productos o servicios que forman parte del giro de negocio del microempresario, aquellos que por disposición legal son de contratación obligatoria para poder desarrollar su actividad económica, por ejemplo, la instalación de un ascensor en una edificación (hotel) por disposición obligatoria del Reglamento Nacional de Edificaciones⁹.
22. Así también, la Sala determinó que un proveedor que realiza actividades afines a la intermediación financiera (como *factoring*, cambio de divisas, entre otras) no calificará como consumidor al interponer una denuncia contra un banco, en caso de que el producto o servicio financiero contratado materia de denuncia sea esencial o indispensable para la ejecución de su actividad empresarial¹⁰.
23. En ese sentido, si bien el servicio digital Net Cash es exclusivo para personas jurídicas y coadyuva a la gestión de tesorería de la denunciante, este no es indispensable para el giro de su negocio, pues no es la materia prima para los productos que vende ni el instrumento necesario para la edición de libros o servicios de bebidas que ofrece. Aunado a ello, no existe disposición legal que obligue a la recurrente a contratar el servicio Net Cash para el desarrollo de su actividad económica en el mercado. En otras palabras, se corrobora que el servicio digital del Banco no es esencial para la ejecución de la actividad empresarial de la denunciante.
24. Sentado lo anterior, los Lineamientos Sobre Protección al Consumidor 2022 recogen el criterio de la Sala, el cual establece que, respecto de aquellos productos o servicios ajenos al giro de negocio del microempresario, opera una presunción *iuris tantum* de asimetría informativa a favor de este.
25. En el caso concreto, la plataforma Net Cash es un servicio altamente especializado, que no forma parte del giro de negocio de la denunciante, por lo que se presume que existe asimetría informativa en relación con el Banco. Por lo que, corresponde estimar lo alegado por la recurrente al respecto.
26. Por último, el Banco señaló que de la revisión del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se aprecia que la denunciante no califica como microempresa. Por su parte, la recurrente manifestó que el registro REMYPE es meramente declarativo y habilitante para beneficios sectoriales.
27. Sobre el particular, cabe precisar que, el fin del REMYPE es acreditar formalmente que una empresa cumple con las características de una MYPE (por su nivel de ventas y número de trabajadores) para que pueda acceder a un Régimen Laboral Especial con

⁸ Ver: Resolución N° 2132-2013/SPC-INDECOPI

⁹ Ver: Resolución N° 2132-2018/SPC-INDECOPI

¹⁰ Ver: Resolución N° 1365-2021/SPC-INDECOPI

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

menores costos y obligaciones laborales, por lo que, su inscripción es completamente voluntaria u opcional¹¹.

28. Por lo tanto, el hecho que la denunciante no se encuentre inscrita en el REMYPE no enerva su condición de microempresa.
29. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que la Empresa ostenta la calidad de consumidor final, por lo que corresponde desestimar la improcedencia solicitada por la parte denunciada.

Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

30. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
31. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
32. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) **Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.**
33. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.

¹¹

Ver: <https://www2.trabajo.gob.pe/preguntas-frecuentes-faq/el-registro-nacional-de-la-micro-y-pequena-empresa/> (consultado al momento de la elaboración de la presente resolución).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2

34. En reciente jurisprudencia¹², la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
35. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

36. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
37. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
38. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*¹³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
39. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
40. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis

¹² Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

¹³ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/> (consultado al momento de la elaboración de la presente resolución).



de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.

41. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
42. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, **y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
43. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante la plataforma Net Cash del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente debitada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre el débito de la operación no reconocida

44. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores¹⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁵.
45. El artículo 18° del Código¹⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y

14

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

15

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

16

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

46. El artículo 19° del Código¹⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
47. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁸.
48. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹⁹.
49. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad²⁰, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de

¹⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

²⁰ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.

b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.

50. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
51. En el presente caso, la Empresa denunció al Banco por haber debitado indebidamente una (1) operación por el importe de S/ 9 580,00 en su cuenta de ahorros N° 011175*****9674**71, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
52. En sus descargos, el Banco señaló que con fecha 17 de marzo de 2026 a las 21:03:09 horas, se registró el inicio de sesión del cliente, y la operación cuestionada se autorizó: (i) con la presencia de los (2) factores de autenticación; y, (ii) con la generación y uso de la Clave Token o Código de autenticación de único uso.
53. Para acreditar que la denunciante se encontraba afiliada a sus canales digitales y al mecanismo de seguridad clave Token Digital, el Banco presentó los reportes de su sistema denominados “Consulta de Usuarios” y “Enrolamiento SoftToken”, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Usuario digital

```
0011 0U3P          MANTENIMIENTO AST          PAAS 15/06/24
6347 XP66085      CONSULTA DE USUARIOS          KN29 16:29:22

CANAL              : 0026 CONTINENTAL NETCASH
CODIGO DE EMPRESA  : 01291276 NEGOCIACIONES CASONA SAC
COD. USUARIO       : ADMIN001 - ADMINISTRADOR (ADMIN1, ADMIN2)
NOMBRE DE USUARIO  : CARMEN ESPINOZA CONDE
PODER DE VALIDACION : 1 1=SOFTDAP, 2=MANC.A 2, 3=MANC.A 3, 4=MANC.A 4
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : L - [REDACTED]
E-MAIL            : CARMENESPINOZA1602@HOTMAIL.COM
INSTRUMENTO SEGURIDAD : S S=SOFTOKEN, H=HARDTOKEN, A=AMBAS
TELEFONOS ( F / M ) : TIPO : M - MOVIL TELEFONO: 924176088 X
                     TIPO : - TELEFONO:
                     TIPO : - TELEFONO:
INDICADOR DE TOKEN : N (S/N)
ID TOKEN           : / BB-04-GP0400009N7X
FECH ALTA DE TOKEN : 2026-04-06
ESTADO             : A1 TARJETA ACTIVA

ALTA.....: P015443          2025-03-24
ULTIMA MODIFICACION: ADMIN00 KN1C 2026-03-23-15.09.26.496776

IN CONSUL F6 RENV.O          CL SALIR
```

c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2

Afiliación al Token Digital

#	netcash_contract_id	netcash_user_id	mobil_device_id	user_access_vldtn_device_type	affiliation
1	01331148	ADMIN001	EK52u2k500znqd2Uf6olTGKqzQPaUz1JbM5EnwPpk88=	TS	
Empresa Usuario					
	user_access_vldtn_device_type	affiliation_qty_device_number	dispositive_status_type	device_vldtn_attempts_type	
	Uz1JbM5EnwPpk88=	TS	A1	SI	
Indicador que es Token Software Token activo (A1)					
netcash_user_device_type	netcash_device_catg_mark_type	registry_creation_date	create_user_audit_id	update_user_audit_id	updi
MSM		2025-12-15	ADMIN001	ADMIN001	KN7
fecha de creacion del softoken					
rk_type	registry_creation_date	create_user_audit_id	update_user_audit_id	update_record_program_name	audit_date
	2025-12-15	ADMIN001	ADMIN001	KN7CFAST	2025-12-15 16:21:25.297
fecha y hora de enrolamiento del softoken					

54. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Afiliación a canales digitales

Código de empresa	01291276 - Negociaciones Casona S.A.C.
Código de usuario	ADMIN001 - Carmen Espinoza Conde
Canal afiliado	Continental Netcash
Estado	Tarjeta Activa
Fecha de creación token	15/12/2025
Fecha de modificación	06/04/2026

55. Asimismo, para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que la operación se autorizó correctamente, el Banco aportó al procedimiento las impresiones de pantalla de los reportes “Log de transacciones de canales”, “Log de validación de token digital” y “Detalle de la operación”. Los referidos medios probatorios se muestran a continuación en la parte pertinente:

Inicio de sesión

0011 6WN	MANTENIMIENTO AST		AP30 23/06/26
0850 P015620	LOG TRANSACCIONES DE CANALES		KN1A 14:40:11
CNA0020 NO HAY MAS DATOS			
ENTIDAD: 0011		CANAL: 0026	CLIENTE: 01291276
DESDE: 17-03-2026 00:00:00		HASTA: 17-03-2026 23:59:59	FOLIO:
USUARIO:		FUNCION:	
S	USUARIO	** FECHA HORA	** SITUACION FUNC DESCRIPCION IMPORTE
	ADMIN001	2026-03-17 21:03:09	ACEPTADA KBPJ DASHBOARD GEM 0.00

Autorización de la Operación

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2

Generación y validación de clave Token

#	netcash_contract_id	netcash_user_id	mobil_device_id	user_access_vldtn_device_type	affiliation
3	01331148	ADMIN001	EK52u2k500znqd2Uf6olTGKqzQPaUz1JbMSEnwPpk8B=	TS	
1	01331148	ADMIN001	EK52u2k500znqd2Uf6olTGKqzQPaUz1JbMSEnwPpk8B=	TS	
2	01331148	ADMIN001	EK52u2k500znqd2Uf6olTGKqzQPaUz1JbMSEnwPpk8B=	TS	

Empresa Usuario Código del Token Software

user_access_vldtn_device_type	affiliation_qty_device_number	dispositive_status_type	device_vldtn_attempts_type
qzQPaUz1JbMSEnwPpk8B=	TS	A1	SI
qzQPaUz1JbMSEnwPpk8B=	TS	A1	SI
qzQPaUz1JbMSEnwPpk8B=	TS	A1	SI

Indicador del Token Software Estado del Token Software

audtiminsert_date	cutoff_date	affiliation_qty_device_number	create_user_audit_id	update_user_audit_id	program_id
2026-03-16 08:12:12.610	2026-03-15		ADMIN001	ADMIN001	KN7CFAST
2026-03-17 08:26:34.065	2026-03-16		ADMIN001	ADMIN001	KN7CFAST
2026-03-18 08:22:11.658	2026-03-17		ADMIN001	ADMIN001	KN7CFAST

Fecha de operación del softoken con el cual el usuario utilizó para la operación monetaria.

Confirmación de la operación

0011 _GWN		MANTENIMIENTO AST				AP30 23/06/26			
0850 P015620		LOG TRANSACCIONES DE CANALES				KN1A 14:40:40			
ENTIDAD: 0011		CANAL: 0026		CLIENTE: 01291276					
DESDE : 17-03-2026		HASTA: 17-03-2026		23:59:59					
USUARIO: _____		FUNCION: _____		FOLIO: _____					
S	USUARIO	**	FECHA	HORA	**	SITUACION	FUNC	DESCRIPCION	IMPORTE
	ADMIN001		2026-03-17	21:04:47		ACEPTADA	F823	LIQUID. PAGO	9,580.00

0011 OUIP	MANTENIMIENTO AST		AP30 15/06
6347 XP66085	DETALLE DE OPERACION		KN1B 16:33
IDENTIFICACION DE LA OPERACION			
ENTIDAD: 0011	CANAL : 0026	CLIENTE: 0129127	
USUARIO: ADMIN001	FUNCION: F823	LIQUID. PAGO TA	FOLIO: 005970682
DETALLE DE LA OPERACION			
ORIGEN : 02	0011	7499	
DESTINO: 0038		0147	
IMPORTE: PEN	9,580.00		
CANDIDATO DE COBRO:			
REFERENCIAS			
INTERNA:	REF1: 000000547	REF2:	
RETORNO			
SITUACION: ACEPTADA	COD.RET.APL:	FECHA VALOR: 2026-03-1	
FECHA : 2026-03-17	HORA : 21:04:47	CANAL LLAMANTE: GEMA	

56. De la revisión de los referidos medios probatorios se aprecia la siguiente información:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2****Ingreso al canal Net Cash**

Fecha y hora	17/03/2026 – 21:03:09 horas
Código de usuario	ADMIN001 - Carmen Espinoza Conde
ID Servicio	KBPJ (Login)
Canal	0026 (Net Cash)
Respuesta	Aceptada

Generación y validación de la Clave Token

Código de usuario	ADMIN001 - Carmen Espinoza Conde
ID Dispositivo	EK52u2KS00znqd2Uf6oITGKqzQPauZ1JbMSEnwPpk88=
Fecha y hora	17/03/2026
Situación	Activo (A1)

Autorización de la operación

Fecha y hora	17/03/2026 – 21:04:47 horas
Código de usuario	ADMIN001 - Carmen Espinoza Conde
Transacción	F823 (Transferencia)
Importe S/	9 580,00
Situación	Aceptada
Cuenta de cargo	0011*****7499
Cuenta beneficiaria	0038*****0147
Canal	0026 (Net Cash)

57. En el presente caso, de los reportes antes expuestos se aprecia que la denunciante se encontraba registrada en los sistemas del Banco con el código de empresa N° 01291276. Adicionalmente, se identifica a la señora Carmen Espinoza Conde (ADMIN001) como una de las representantes autorizadas para efectuar operaciones con cargo a los fondos de la empresa. De igual manera, se observa que el 15 de diciembre de 2025 la usuaria se afilió al mecanismo de seguridad Token, registrándose su última modificación el 6 de abril de 2026.
58. Al respecto, cabe precisar que en su escrito de denuncia la Empresa no cuestionó su afiliación al canal Net Cash ni al mecanismo Token; no obstante, en su escrito del 15 de julio de 2026, alegó que dicho dispositivo de seguridad no se encontraba activo al momento de ejecutarse la operación cuestionada. Pese a lo argumentado, los reportes de movimientos demuestran que la recurrente realizaba operaciones habituales a través de la banca por internet del denunciado, lo cual corrobora su afiliación previa a dicho canal y al uso de la clave digital con anterioridad a la transacción cuestionada.

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA									
CONTIAHORRO									
TITULARES:									
NEGOCIACIONES CASONA SAC									
L-001 LIMA LIMA LIMA									
PERU 0175									
MONEDA: SOLES									
BBVA									
SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:									
JIANETH MAZA BECERRA									
FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE	
28-02	28-02	SALDO ANTERIOR	OF REAL PZ C.	VEN	472		0.15		
28-02	28-02	RET CJ B24 BANCO	BCA AUTOMATIC	BBV	474		0.35		
01-03	01-03	R20607489433OPENPAY PERU SA	BCA INTERNET	BIE	476		1.10		
02-03	02-03	*ATR OPENPAY PERU SA	BCA AUTOMATIC	BBV	478		0.50		
02-03	02-03	R2060323578028PAY SAC	CAJ AUTOMATIC	VEN	480		0.15		
02-03	02-03	RET CJ B24 BANCO	BCA AUTOMATIC	BBV	482		0.70		
03-03	03-03	R20607489433OPENPAY PERU SA	CAJ AUTOMATIC	VEN	484		0.15		
03-03	03-03	TRANSF INMEDIATA AL 002 061500	BCA INTERNET	BIE	486				
03-03	03-03	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 061500	BCA INTERNET	BIE	487				
04-03	04-03	TRANSF INMEDIATA AL 002 446559	BCA INTERNET	BIE	488		0.15		
04-03	04-03	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 446559	BCA INTERNET	BIE	490				
04-03	04-03	TRANSF INMEDIATA AL 002 475183	BCA INTERNET	BIE	491		0.30		
04-03	04-03	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 475183	BCA INTERNET	BIE	493				
05-03	05-03	TRANSF INMEDIATA AL 002 750208	BCA INTERNET	BIE	494		0.10		
05-03	05-03	COMIS. TRANSF. INMEDIATA 750208	BCA INTERNET	BIE	496				

59. Ahora bien, respecto al ingreso a la plataforma Net Cash, de la revisión del reporte “*Log de transacciones de canales*”, se aprecia que el 17 de marzo de 2026 a las 21:03:09 horas, se registró el ingreso a dicho canal de forma válida. Cabe señalar que, para realizar el ingreso a la plataforma de la denunciante, se requirió del uso de la clave Internet (6 dígitos) a la cual se encontraba afiliada, y dicha situación se acredita con las glosas “KBPJ” y “Aceptada”, verificadas en el referido reporte.
60. En dicha sesión, a las 21:04:47 horas, se realizó la operación no reconocida por el importe de S/ 9 580,00, con cargo a la cuenta N° 0011*****7499 de la denunciante. Para autorizar esta transacción se generó la clave digital Token en el celular previamente afiliado por la Empresa, conforme se aprecia en el reporte denominado “*Log de validación de token digital*”. Asimismo, en el reporte “*Detalle de operación*”, se consignó la glosa “Aceptada” como señal de que la operación fue realizada correctamente.
61. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet, Banca Móvil o plataforma Net Cash, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió a la plataforma Net Cash con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso.
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet, Banca Móvil o plataforma Net Cash, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación se realizó con la clave digital generada en el celular enrolado; en esa medida, el Banco acreditó la generación y uso de la clave digital (dinámica) necesaria para autorizar la operación.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en los canales digitales, este factor corresponde a la validación de biometría al momento de realizar una operación, tales como la verificación de una huella digital o el reconocimiento facial. En el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica.
62. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

63. En el presente caso, el Banco señaló que el CUA es la clave Token, la cual es resultado de métodos criptográficos producidos para cada operación de manera individualizada. Sin embargo, ello no resulta correcto debido a que el código único de autenticación se genera con posterioridad a la operación, mientras que la clave Token de forma previa a su autorización. En ese sentido, no puede considerarse que el Banco haya acreditado la generación de un código único de autenticación para la operación materia de denuncia.
64. Asimismo, debe considerarse que el Reglamento de Ciberseguridad no establece que las claves dinámicas que se emplean para autorizar una operación y que, por ende, forman parte del requisito del doble factor de autenticación; puedan ser empleadas, a su vez, para cumplir con el segundo requisito referido a los mecanismos de control contra ataques de hombre en el medio.
65. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de la operación, el Banco adjuntó la impresión de pantalla “Cargo digital”, donde se aprecia la notificación efectuada al correo electrónico de la representante de la Empresa car*****@*****.com, el cual no ha sido negado ni cuestionado por la denunciante, conforme se aprecia a continuación:

BBVA

CARGO DIGITAL

DETALLE DE ENVIO					
Cliente	NEGOCIACIONES CASONA SAC				
Emisor	procesos@bbva.com.pe				
Asunto	BBVA - Constancia Transf. Interbancaria				
Adjunto					

DETALLE DE MENSAJE					
Tipo de envío	Receptor	Estado	Motivo	Fecha de Envío	Fecha de Lectura
EMAIL	CAR*****@HOTMAIL.COM	LEIDO		17-03-2026 21:04:49	19-03-2026 17:28:15

INFORMACION ENVIADA	
Parámetro	Descripción del parámetro
pronom1	Ahorros
plantil	PLT00742
frecuencia	INTERBANK
impabo	9580.00
subject	BBVA - Constancia Transf. Interbancaria

66. En suma, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de la operación no reconocida, correspondería atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
67. Sin perjuicio de lo indicado, las partes realizaron alegaciones en el procedimiento, las cuales serán analizadas a continuación:
- Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal*
68. La Empresa desconoce la validez de la operación denunciada pues fue víctima del robo del equipo celular de su representante, en el que tenía instalado el aplicativo del Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2

69. A fin de acreditar su afirmación, la recurrente presentó copia del reclamo N° 19032600656 y la denuncia policial que presentó ante la Comisaria PNP DIVIDI2 – DPTO1 de fecha 18 de marzo de 2026, que acreditarían el robo del cual fue víctima:

Reclamo N° 19032600656

3. Detalle de la reclamación y pedido del consumidor:		Reclamo: ☒	Queja: ☐
3.1 Descripción de lo sucedido CLIENTE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDICA LE ROBARON EL CELULAR E HICIERON UNA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DESDE ALLÍ EL DIA 17/03/2026 POR EL IMPORTE DE 9580 SOLES HACIA EL INTERBANK. CLIENTE SEÑALA QUE NO FUE EL LA QUE EJECUTO LA OPERACION Y SOLICITA SE REALICE LA DEVOLUCION DEL IMPORTE TRANSFERIDO. SE ADJUNTA DENUNCIA POLICIAL.			
3.2. Detalles adicionales			
3.3 Lista de documentos adjuntos 1.- 26031914355784_Scan_2026_03_19_14_34_00_039.pdf / Otros Documentos			
3.4. Pedido			
Forma de envío de respuesta	Correo	☒	Carta física
Forma de envío de hoja de reclamación	Correo	☒	Oficina
Firma del consumidor			

Denuncia policial PNP – 18.03.2026

Fecha y Hora Registro 18/03/2026 18:17:05 Hrs.

Fecha y Hora Hecho 17/03/2026 20:51:00 Hrs.

(...)

CONTENIDO

0

CIRCUNSTANCIAS QUE EL 17MAR2026 A HORAS 19:00, HA SIDO VÍCTIMA DE HURTO DE SU EQUIPO CELULAR IPHONE 17 PRO MAX. CUANDO SE ENCONTRABA EN LA AV. WILSON CRUCE CON LA AV. WASHINGTON, ANTE ELLO SE DIRIGIÓ A SU DOMICILIO SIN BLOQUEAR SU EQUIPO MÓVIL, NI SUS CUENTAS BANCARIAS, SOLAMENTE EFECTUÓ EL BLOQUEO DE SU CHIP NRO. 924176088, ESTO DEBIDO A QUE ESPERABA QUE LE LLEGARA UN MENSAJE DE RESCATE POR EL EQUIPO, EN VISTA QUE ANTERIORMENTE FUE VÍCTIMA DE HURTO Y LE SOLICITARON RESCATE POR SU EQUIPO. ES ASÍ QUE POSTERIORMENTE EL 18MAR2026 A HORAS 20:58 SE PERCATÓ QUE LE LLEGA UN MENSAJE DE TEXTO PROVENIENTE DEL NUMERO 7270 DEL BANCO SCOTIABANK, DONDE LE INFORMA QUE SE HA EFECTUADO TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, EL PRIMERO POR EL MONTO DE S/8,500.00 SOLES Y EL SEGUNDO POR EL MONTO DE S/9,900.00 SOLES, AL RESPECTO SE DIRIGIÓ A LA ENTIDAD BANCARIA PARA INTERPONER UN RECLAMO Y CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN DE DICHAS TRANSFERENCIAS, DÁNDOSE CON LA SORPRESA DE QUE SE HABÍAN EFECTUADO OTRAS TRANSFERENCIAS MÁS A NOMBRES DE TERCEROS, AGRAVIADO SU CUENTA DE EMPRESA NRO. 5622129012 DEL BANCO SCOTIABANK, TRANSFERENCIAS CONFORME EL SIGUIENTE DETALLE: CUATRO (04) TRANSFERENCIAS HACIA LA CUENTA NRO. 003-898-013498825429-45 DEL BANCO INTERBANK; POR LOS MONTOS DE S/1,600.00 EL 17MAR2026 A HORAS 20:47; S/8,000.00 EL 17MAR2026 A HORAS 20:48; S/5,000.00 EL 18MAR2026 A HORAS 07:15 Y S/1,500.00 SOLES EL 18MAR2026 A HORAS 07:16; DOS (02) TRANSFERENCIAS HACIA LA CUENTA NRO. 003-898-013498911503-42 DEL BANCO INTERBANK POR LOS MONTOS DE S/9,800.00 EL 17MAR2026 A HORAS 20:51; S/8,500.00 SOLES EL 18MAR2026 A HORAS 06:43; DOS (02) TRANSFERENCIAS HACIA LA CUENTA NRO. 003-898-013498900889-48 POR LOS MONTOS DE S/9,995.00 EL 17MAR2026 A HORAS 20:56; S/9,998.00 EL 18MAR2026 A HORAS 06:30; DOS (02) TRANSFERENCIAS HACIA LA CUENTA NRO. 003-898-013498547011-48 POR LOS MONTOS DE S/5,000.00 EL 17MAR2026 A HORAS 21:15 Y S/9,900.00 EL 18MAR2026 A HORAS 06:57. ASÍ TAMBIÉN TOMO CONOCIMIENTO QUE SE HABÍA EFECTUADO UNA (01) TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DESDE SU CUENTA DE EMPRESA DEL BBVA 01117500020096749971, POR EL MONTO DE S/9,580.00 SOLES HACIA LA CUENTA DE DESTINO NRO. 00389801350340690147 DEL BANCO INTERBANK A NOMBRE DE PEDRO NAVARRO NAVARRO EFECTUADO EL 17MAR2026 A LAS 21:15 HORAS. LA DENUNCIANTE CON LA FINALIDAD DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS TITULARES DE LAS CUENTAS BANCARIAS, EFECTUÓ DEPÓSITO DE (S/5.00) CINCO NUEVOS SOLES A CADA UNA DE LAS CUENTAS; OBTENIENDO ASÍ LOS SIGUIENTES NOMBRES DE LOS TITULARES DE LAS CUENTAS: HUAMÁN SULLCA MAURO TITULAR DE LA CUENTA NRO. 003-898-013498547011-48, REYES ALEJANDRO ROSARIO TITULAR DE LA CUENTA NRO. 003-898-013498911503-42, CORDOVA RIVAS WILLIAM L. TITULAR DE LA CUENTA NRO. 003-898-013498825429-45, ESCOBAR CASTAÑEDA SALOMON, TITULAR DE LA CUENTA NRO. 003-898-013498900889-48, LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO. LA DENUNCIANTE ESTÁ ADJUNTANDO LAS CONSTANCIAS DE TRANSFERENCIA EMITIDA POR EL BANCO SCOTIABANK; ASÍ COMO LOS VOUCHER DEPOSITADOS POR LA AGRAVIADA.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

70. Como se observa, ambos documentos permiten corroborar que la representante de la denunciante fue víctima del robo de su equipo celular el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 19:00 horas, quien al darse cuenta de la sustracción de dirigió a su domicilio a esperar la comunicación de rescate por el equipo, motivo por el cual no realizó el bloqueo del dispositivo móvil ni de sus cuentas bancarias.
71. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que la denunciante pierda la posesión de su celular en el que mantenía instalado el aplicativo móvil del Banco, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que la consumidora no le comunique que no tiene la posesión de su teléfono y solicite los bloqueos y desafilaciones respectivas, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima la Empresa. Por tanto, corresponde desestimar el presente alegato.
72. Ahora bien, de la revisión de los medios probatorios señalados se ha podido advertir elementos que configurarían una ruptura de nexo causal, por lo que, en virtud de lo establecido en el literal 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG²¹, este Órgano Resolutivo procederá a verificar ello.
73. Conforme se desprende del relato de la denunciante y los medios probatorios, el robo del equipo celular ocurrió el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 19:00 horas; mientras que la transacción no reconocida se autorizó a las 21:04:47 horas de ese mismo día —esto es, 2 horas, 4 minutos y 47 segundos después del robo— y la denunciante no realizó el bloqueo de su equipo ni de su tarjeta.
74. Al respecto, de la revisión de la página web del Banco se observa que este informa a sus clientes que, en casos de pérdida o robo del celular, deben comunicarse con la Banca telefónica (o antes posible) a fin de realizar el bloqueo de las aplicaciones bancarias para que no se pueda acceder a sus cuentas²².

Página web del Banco**He perdido o me han robado el celular****Por tu seguridad, sigue estos pasos en caso de robo o pérdida de tu celular.****1. Llama nuestra Banca por teléfono al (01) 595-0000 lo antes posible (a cualquier hora del día) para:**

- Bloquear el Token digital de tu App BBVA. Puedes hacerlo a cualquier hora del día
- Bloquear tus canales digitales.
- Conocer tu saldo y últimos movimientos. Deberás comunicarnos cualquier consumo no reconocido.

2. Llama a tu operador móvil para bloquear tu equipo celular y línea telefónica.

²¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.11 Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

²² Ver: <https://www.bbva.pe/personas/seguridad/perdida-o-robo-tarjetas.html> (consultado al momento de la elaboración de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

75. En el presente caso, la denunciante no siguió las recomendaciones de seguridad frente a casos de robo del celular, pese a que no estuvo impedida de bloquear sus accesos digitales inmediatamente, como ocurre en otros casos en los que, por ejemplo, el consumidor no advierte oportunamente del hurto o sufre la pérdida de conciencia por intoxicación u otra sustancia narcótica en el marco del delito o es privado temporalmente de su libertad. Por ello, se concluye que la denunciante contó con tiempo más que suficiente (2 horas, 4 minutos y 47 segundos) para dar parte al Banco del robo de su celular y solicitar el bloqueo de sus accesos digitales; sin embargo, no lo hizo, omisión que sí tiene injerencia en la realización de la operación, en tanto, como ha sido indicado, esta no se produjo inmediatamente, sino más de dos horas después.
76. Ahora bien, en su escrito de denuncia, la Empresa manifestó que su representante se encontraba inconsciente como consecuencia del robo, lo que eliminaría una manifestación de voluntad válida.
77. Sobre el particular, el artículo 162.2° del TUO de la LPAG²³, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil —de aplicación supletoria al presente procedimiento²⁴— dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión²⁵.
78. A pesar de ello, la Empresa no presentó medio probatorio alguno que permita acreditar sus alegaciones, esto es, que su representante hubiera estado impedida de realizar el bloqueo de la tarjeta y accesos digitales. Por el contrario, en la denuncia policial, consta que la víctima decidió libremente dirigirse a su domicilio a esperar la llamada de rescate por el equipo móvil. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.
79. De otro lado, el Banco señaló que se ha producido la ruptura del nexo causal bajo el argumento de que la denunciante admitió haber entregado sus datos confidenciales a terceros mediante el uso de un navegador no seguro, lo que descartaría un escenario de sustracción.
80. Sin embargo, dicha alegación debe desestimarse, toda vez que no se ajusta a los hechos del caso. En el expediente no obra prueba alguna que acredite que la denunciante facilitara sus credenciales en un entorno inseguro; por el contrario, sí se advierte un escenario de sustracción del equipo móvil.
81. En este punto, es importante mencionar que la Asociación de Bancos del Perú, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó la línea de emergencia 1820 que comenzó a utilizarse en julio de 2024 a fin de bloquear tarjetas y aplicaciones bancarias tras robos.

²³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 162°.- Carga de la prueba

(...)

162.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

²⁴ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**
DISPOSICIONES FINALES.

Primera. - Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

²⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°.- Carga de la prueba.

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

Este nuevo servicio, respaldado por la Asociación de Bancos del Perú, conecta a los usuarios directamente con las áreas de bloqueo de los 17 bancos privados del país. Es un atajo para bloquear tus tarjetas y canales digitales de la manera más rápida posible. Ahora solo tienes que recordar un número para conectarte con las áreas de bloqueo de cualquiera de los bancos.

El servicio opera las 24 horas del día en todo el Perú.

82. En ese sentido, la existencia de la línea de emergencia 1820 evidencia que la denunciante contaba con mecanismos accesibles e inmediatos para comunicar el robo de su equipo celular y solicitar el bloqueo de sus productos financieros, por lo que no se advierte que haya estado impedido de adoptar dichas medidas de forma oportuna.
83. Es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues no comunicó a su entidad financiera del delito del que fue víctima con immediatez, pese a que contó con un lapso razonable para ello, no se encontraba impedida de hacerlo y su accionar hubiera podido evitar la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
84. Ante el riesgo de robo de tarjetas y equipos móviles, el consumidor debe de interiorizar que es primordial realizar el bloqueo inmediato de sus productos financieros y accesos digitales, con la finalidad de evitar su uso fraudulento en su propio perjuicio y la afectación de terceros. De lo contrario, puede ser responsable de operaciones no realizadas materialmente por él pero que se reputan válidas, por haberse cumplido con los mecanismos de autenticación respectivos.
85. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
86. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el Código; se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia de la propia consumidora afectada por no haber bloqueado oportunamente su tarjeta y accesos digitales.

Sobre el alegato (ii)

87. La Empresa cuestionó la validez de la operación denunciada pues no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues no alertó la operación ni bloqueó la



tarjeta, pese a que: a) no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, pues la cuenta es utilizada para realizar operaciones comerciales ordinarias (abonos de medios de pago, retiros en efectivo, pagos de servicios, consumos y algunas transferencias inmediatas), y b) es inusual, en tanto el importe es elevado y se realizó a través de un canal digital y con posterioridad al robo de su celular.

88. En su defensa, el Banco alegó que una primera operación, así se realice por una cuantía o en un canal diferente, no genera una alerta en su sistema de monitoreo pues ello significaría afectar la libre disponibilidad del consumidor.
89. Al respecto, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo de un usuario:

Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

90. De la revisión de los reportes de movimientos de la cuenta de ahorros de la denunciante, correspondiente a los meses de octubre de 2025 a marzo de 2026, se aprecia que la Empresa ha realizado transacciones con su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: Operaciones presenciales y virtuales.
 - Frecuencia de uso para disposición de fondos: Se registra hasta once (11) operaciones por día (V.g. 17 de diciembre de 2025).
 - Operación más alta registrada: La operación que realizó el 19 de enero de 2026 por S/ 100 000,00.
91. De la revisión de los movimientos de la denunciante se aprecia que realizaba diversas operaciones por día y realizó una operación por el importe de S/ 100 000,00. En ese sentido, la operación cuestionada no superó el monto máximo por operación realizado previamente por la denunciante; además, se encontraba dentro del número máximo de transacciones que solía realizar la consumidora en un solo día, por lo que este Órgano Resolutivo considera que no correspondía que el Banco levante una alerta en sus sistemas de monitoreo, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
92. De otro lado, la Empresa señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones pues no alertó ni bloqueó preventivamente la tarjeta pese a que la operación es inusual.
93. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude²⁶, en los que se incluyan mecanismos para la

26

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

94. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
95. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
96. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación de la denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.
97. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
98. De otro lado, la denunciante alegó que la operación cuestionada presentaba factores de riesgo que el Banco debió advertir, tales como la proximidad temporal con el robo, el canal empleado, el elevado monto, el destino de los fondos y la falta de habitualidad del beneficiario.
99. Al respecto, dichos cuestionamientos deben desestimarse por las siguientes razones: i) conforme a lo señalado en el numeral 70, la transferencia no fue inmediata al robo, sino que se autorizó más de dos horas después de dicho evento; ii) sobre el canal utilizado, ha quedado acreditado en el procedimiento que la consumidora empleaba de forma habitual la banca por internet; iii) el monto de la operación es inferior en comparación con otras transferencias autorizadas previamente por la consumidora, según consta en su historial; y, iv) la identificación del destinatario final de los fondos no constituye un patrón de seguridad que la entidad financiera deba evaluar. En consecuencia, no es posible amparar los argumentos de la denunciante.
100. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegatos de la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

101. La Empresa cuestionó la autorización de la operación debido a que desconoce al titular de la cuenta beneficiaria de la operación. No obstante, el hecho que el beneficiario de la operación sea una persona desconocida por el titular de la cuenta de origen, no es determinante para desconocer la validez de la operación, en la medida que se haya verificado su correcta autorización.
102. En efecto, los elementos de seguridad para autorizar este tipo de transacciones no están vinculadas con la persona que las realiza y tampoco con aquella persona que resulte beneficiaria de estas. En atención a ello, corresponde desestimar el presente alegato.
103. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación por el importe de S/ 9 580,00 en la cuenta de ahorros N° 011175*****9674**71 de la denunciante, pues se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por no haber bloqueado oportunamente su tarjeta y accesos digitales. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los cuestionamientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 011175*****9674**71 de la denunciante, pues se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por no haber bloqueado oportunamente su tarjeta y accesos digitales. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: a) no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, pues la cuenta es utilizada para realizar operaciones comerciales ordinarias (abonos de medios de pago, retiros en efectivo, pagos de servicios, consumos y algunas transferencias inmediatas), y b) es inusual, en tanto el importe es elevado y se realizó a través de un canal digital y con posterioridad al robo de su celular, (iii) desconoce al titular de la cuenta beneficiaria de la operación; lo que generó el cobro de comisiones e ITF:

Fecha	Detalle	Importe S/
17/03/2026	TRANSF INMEDIATA AL 003489767	9 580,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁷, caso contrario la resolución quedará consentida.

²⁷

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 2156-2026/PS2**

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

GLADYS SABINA ZEVALLOS ROBLES**Jefa (e)****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

Artículo 212°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁸**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.